

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
NATIONAL CAPITAL JUDICIAL REGION  
REGIONAL TRIAL COURT  
BRANCH 65, MAKATI CITY

PEOPLE OF THE  
PHILIPPINES,  
*Complainant,*

-versus-

CASE NO.: \_\_\_\_\_  
For: Murder

PO2 RAFFY MAGALING,  
*Accused.*  
X-----X

PANG-HUKUMANG SINUMPAANG SALAYSAY NI  
SHEILA MARTIR

Ang testimonyang ito ng materyal na testigong si **SHEILA MARTIR** ay pinepresenta alinsunod sa mga probisyon ng A.M. No. 12-8-8-SC, o ang Panuntunan para sa Panghukumang Sinumpaang Salaysay para sa mga sumusunod-

PANGKALAHATANG LAYUNIN

Para patunayan na ang akusadong si **PO2 RAFFY MAGALING** ay nagkasala nang *Murder* laban kay Lito Bartolome, ngayo’y patay na.

TIYAK NA LAYUNIN

- 1. Para patunayan ang mga materyal na alegasyon sa *Information*;
- 2. Para patunayan na kilala ng testigo ang biktima;

3. Para patunayan na hinabol ng akusado ang biktima sa itaas ng gusaling pantirahan sa 123 Babalik St., Sitio Tinapa, Makati;
4. Para patunayan na ang akusado, matapos ang engkwentro sa biktima, ay binaril ang biktima ng dalawang (2) beses sa likod na nagdulot ng kamatayan nito;
5. Para patunayan ang iba pang mga bagay tungkol sa mga nauna;

### **PANGHUKUMANG SINUMPAANG SALAYSAY NI SHEILA MARTIR**

Ako si, SHEILA MARTIR, na may hustong gulang, Filipino, may asawa, nagtrabaho bilang labandera at nakatira sa 123 Babalik St., Sitio Tinapa, sa Lungsod ng Makati, pagkatapos kung manumpa na naayon sa batas, ito ang aking mga salaysay:

Na ayon sa A.M. No. 12-8-8-SC, na nagaatas ng panghukumang salaysay na magsilbing direktang eksaminasyong salaysay ng isang saksi. Ang salaysay na ito ay pwedeng gamiting basehan ng kabilang kampo sa pag cros-eksaminasyon sa nagsasalaysay. Aking isinagawa ang panghukumang salaysay na ito sa pamamagitan ng isang tanong at sagot na ayos;

Na, alinsunod sa Seksyon 3 (b) ng nasabing A.M. No. 12-8-8-SC, akin ding sinasaad na si \_\_\_\_\_, imbestigador ng \_\_\_\_\_, ay siyang nangangasiwa sa eksaminasyon ng nagsasalaysay.

Na, alinsunod din sa Seksyon 3 (c), akin ding sinasaad sa ilalim ng parusang pagsira sa banal pangako (perjury) na sa pag sagot sa mga tanong sa akin, na makikita sa ibaba, lubos kong alam na ang pagsasalsay kong mga iyon ay naayon sa ilalim ng panunumpa sa batas at na ako ay mahaharap sa criminal na pananagutan para sa pagsira sa banal na pangako (perjury);

**AT SA ILALIM NG PANUNUMPA,**

### **AKO AY NAGSASABI SA MGA SUMUSUNOD:**

1. Q: Paki-saad ang iyong pangalan at personal na KALAGAYAN.  
A: Ako po si Sheila Martir, nasa hustong gulang, Pilipino, may asawa, at nakatira sa 123 Babalik St., Sitio Tinapa, Makati.
2. Q: Nasaan ka noong gabi ng ika-14 ng Pebrero 2016?  
A: Ako po ay nasa taas ng *building* kung saan kami naka-tira.
3. Q: Ano ang ginagawa mo roon?  
A: Kinukuha ko po ang mga labadang pinatuyo ko nang umaga tulad ng ginagawa ko sa pangaraw-araw.
4. Q: Bakit mo nasabing ginagawa mo ito sa pangaraw-araw?  
A: Dahil ito po ang trabaho ko, ako'y isang labandera.
5. Q: Sa gabi ng ika-14 ng Pebrero 2016, may kakaiba bang nangyari?  
A: Opo, mayroon po.
6. Q: Ano iyon?  
A: Mga bandang alas nuwebe po ng gabi, biglang may lalaking dali-daling umakyat as tumakbo papalayo na tila hinahabol siya. Maya maya pa'y, may dumating na tatlong (3) armadong lalaki.
7. Q: Kilala mo ba ang unang lalaking dumating?  
A: Opo, kilala ko po.
8. Q: Sino siya?  
A: Siya po ay si Lito Bartolome, ngayo'y patay na.
9. Q: Paano mo siya nakilala?  
A: Kapitbahay ko po siya. Ang unit ni Lito Bartolome ay nasa ilalim ng unit ko nang dalawang baitang.

- 10 Q: Iyong tatlong (3) armadong lalaki na humahabol  
. sa kanya, kilala mo ba sila?  
A: Hindi ko po sila kilala pero natatandaan ko ang mukha nila.
- 11 Q: Ano ang nangyari pagdating nang tatlong (3)  
. armadong lalaki?  
A: Naghiwahiwalay po silang tatlo ng direksyon.
- 12 Q: Matapos silang maghiwahiwalay, ano ang  
. nangyari?  
A: May isa pong nakahabol kay Lito Bartolome at sinigawan niya ng “Tigil!”
- 13 Q: Ano ang ginawa ni Lito Bartolome?  
.   
A: Tumigil siya’t tumalikod. Doon at doon di’y tinaas niya ang isang bakal na tubo at inatake ang lalakeng humahabol sa kanya.
- 14 Q: Ano ang nangyari matapos ang pag-atake ni  
. Lito?  
A: Nakatakbo si Lito papalayo matapos umilag ang lalaking humahabol sa kanya.
- 15 Q: Noong tumakbo si Lito, ano ang ginawa ng  
. lalaking humahabol sa kanya?  
A: Dito niya na po hinugot ang kanyang baril at pinaputukan si Lito ng dalawang (2) beses. Ang dalawang putok ay tumama sa likod ni Lito kung kaya’t siya rin ay nahulog sa building.
- 16 Q: Pagkatapos nito, ano ang nangyari?  
.   
A: Ang dalawang (2) lalaki na kasama noong bumaril kay Lito ay dali-daling tumakbo sa kanilang kinaroroonan at sumisigaw ng “Raffy!” at “Pare!”
- 17 Q: Habang nangyayari ang mga bagay na ito,  
. nasaan ka mismo?  
A: May sampung (10) metro ho ang layo ko sa kanila kung kaya’t ganoon na lang ang takot ko

na ako'y tamaan ng ligaw na bala.

- 18 Q: Sabi mo kanina, naaalala mo ang mga mukha  
ng mga humabol kay Lito Bartolome, naaalala  
mo pa rin ba sila hanggang ngayon?  
A: Opo, naaalala ko pa rin po.

*MANIFESTATION:* Ituturo at kikilalanin ng testigo  
ang akusado.

- 19 Q: Ano ang nangyari pagkatapos?  
A: Bumaba ako sa unit ko at sinarado ang mga  
pinto. Buong gabi akong umiiyak. Kinabukasan,  
isang imbestigador na nagpakilalang si Oscar  
Cuz ay kumatok sa amin at kinuha ang  
testimonya ko tungkol sa mga bagay na nakita't  
narining ko noong kinagabihang iyon. Sinabi ko  
lahat sa kanya.
- 20 Q: Ano ang nangyari matapos mong ilahad ang  
iyong kwento?  
A: Inimbita po nila ako sa police station para sa  
mga dagdag na katanungan. Doon, binigyan  
nila ako ng mga larawang may pangalan sa  
ibaba at inutusan akong ituro kung sino ang  
bumaril kay Lito Bartolome noong gabing iyon.
- 21 Q: May nakita ka ba na nakikilala mo?  
A: Opo, mayroon po.
- 22 Q: Sino ito?  
A: Iyong taong bumaril mismo kay Lito Bartolome.
- 23 Q: Ano ang pangalan sa ilalim ng larawan na iyon?  
A: Ang pangalan sa ilalim ng litrato ay PO2 Raffy  
Magaling.
- 24 Q: Ano ang nangyari matapos mo kilalanin si PO2  
Raffy Magaling?  
A: Ang pulis na nagiinterbyu sa akin ay ipinakilala

ko kay Atty. Bautista ng Public Attorney's Office at tinanong niya ako kung maaari ko siyang tulungan magsampa ng kaso laban kay PO2 Raffy Magaling mula sa aking mga salaysay.

25 Q: Ano ang ginawa mo pagkatapos?

A: Pumayag ho ako't gumawa ng isang *complaint-affidavit* kung saan si PO2 Raffy Magaling ay nakasuhan ng murder.

#### -----WAKAS NG SALAYSAY-----

**BILANG SAKSI**, aking lalagdaan ito sa ibaba ngayong ika-\_\_ na araw ng \_\_\_\_, 201\_ sa Lungsod ng Makati, Pilipinas.

**SHEILA MARTIR**  
*Nagsasalaysay*

#### PATOTOO

Ako, si **MICHAEL A. BAUTISTA**, nasa hustong gulang, Pilipino, at may tanggapan sa Public Attorney's Office, Makati City, Philippines, ay naglalahad sa ilalim ng sumpa:

1. Na ako mismo ang nangasiwa sa naunang eksaminsyon sa itaas na isinalaysay ni Sheila Martir sa aming tanggapan sa lungsod ng Makati;
2. Na aking matapat na itinala at isinalin sa wikang Filipino ang mga tanong na ibinigay ko sa kanya at ang kanyang mga katumbas na sagot na ibinigay niya sa aking mga tanong; at
3. Alinman, ako o kahit sinong tao ay hindi tinuruan ang nagsasalaysay hingil sa kanyang mga sagot na ibinigay.

**BILANG SAKSI**, aking lalagdaan ito sa ibaba ngayong ika-\_\_ na araw ng \_\_\_\_, 201\_ sa Lungsod ng Makati, Pilipinas.

**MICHAEL A. BAUTISTA**

Roll No. 64321

PTR No. 111523 – 1/05/2016 – Makati

IBP Lifetime Member No. 32345

MCLE Compliance No. V-123456 issued on 9 December 2015

Valid from 1 January 2016 to 1 January 2019

**SINUMPAAN AT PINATOTOHANAN** sa harap ko ngayong ika-\_\_ ng \_\_\_\_, 20\_\_ sa Lungsod ng Makati, Pilipinas. Pinatutunayan ko na ang mga nagsasalaysay na sina Sheila Martir at Michael A. Bautista ay aking nasiyasat at ako ay sapat na paniniwala na sila ay kusa at malayang nagsasalaysay. Pinatunayan nila ang kanilang pagkakakilanlan gamit ang Voter's ID No. N-04-54345 para kay Sheila Martir at DL. No. N-32-45-567234 may bisa hanggang 02/11/2019 para kay Michael A. Bautista at sila ang parehong mga tao na pumirma sa Panghukumang Sinumpaang Salaysay at Patotoo, at ipinaalam bago sa akin na sila ang gumawa ng mga nasabong dokumento.

Doc. No. \_\_\_\_;  
Page No. \_\_\_\_;  
Book No. \_\_\_\_;  
Series of 20\_\_.

**SAMUEL L. KARUNUNGAN**

NOTARY PUBLIC

Commission No. 2016-231 (valid until 31 December 2017)

Roll No. 42515

PTR No. 884848, 1/5/2016 - Makati

IBP NO. 1018321, 1/5/2016

MCLE Compliance No.: V-001553 issued on 5 November 2015

Valid until 04/14/2019

Castle Bridge Tower,  
225 3rd Street, Makati

Copy Furnished:

**SANTOS LAW OFFICE**

*Counsel of Accused*

121 Kalayaan Avenue, Karuhatan

Las Piñas, Metro Manila

### **EXPLANATION**

*(Re: Filing and Service by Registered Mail/Courier)*

Pursuant to Section 11, Rule 13 of the 1997 Rules of Civil Procedure, undersigned counsel respectfully manifests that it has served copies of the foregoing *JUDICIAL AFFIDAVIT OF SHEILA MARTIR* the other parties by registered mail with return card in lieu of personal service due to lack of messengerial service in the office of the undersigned counsel.

The registry receipts evidencing the mailing of copies of said *JUDICIAL AFFIDAVIT OF SHEILA MARTIR* to the aforementioned addressees are attached to the Affidavit of Service annexed hereto.

**MICHAEL A. BAUTISTA**